

מסורת הש"ס

א([שטותנ: ו: כבור: מה: חולין כג:–] ב שיד ליעל א ע"כ ד) איו ון כפ"ה שלפניו כמקום טוב טוב כו"י פי' רע רע יאמר כו' ועי' כש"ל, ט) ונע"ע מוס' כבור: ט: ד"ה מטעל ועיין מוס' קדושין פא: ד"ה עד יקנו',



תורה אור השלם

- רע רע יאמר הקונה ואול לו אן יתהלל:
- וקרא הבדן את דבנע משלי ב די'
- דבנע מראדו עמק מן העור ובו שער ערוב קד וטמא אתו הבדן נתק הוא צרעת קראש ואן חזקן הוא:
- קרא יב' ל



הגהות הב"ח

א(גב' מהל קמ"ל ממ"י ה"א א' ממתינין ה"ה דלמא דרב חסדא תרוייהו מלו דרבי כהן וממתינין ה"ט משום דכתיב וכו' כ"ל וטיות ה"א למא לאשמועינן ללוקח יסיל לחזור כו' דסד"ה נמקח וי"ב ו' ה"ה גירסת רשב"ס אכל קמ"ל ממאי דלמא דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי בהו ומתניתין ה"ט משום דכתיב רע רע יאמר הקונה וגירסת ר"י מאי קמ"ל מתניתין וכו':
ב(רשב"ם ד"ה וממתינין וכו' אומר לו זה אתה בחוקת רש"י א) ד"ה למא וכו' מין אחד הוא און: ב) תוס' ד"ה מהל קמ"ל וכו' יט' לו בשות דמיא למנתי ד' מדות כי היכי דקמתי יפות ומגלאו יפות וחק על גג דמילתא דפשיטא הוא דאצ"ג דהוקדו הוטל: ב) א) רישא הוי חידוש נישא: ג) ד"ה א' ממתינין וכו' לע"פ שאמרת שותנין וכו' ידעי הייתי שכן רעות: ד) ד"ה נפלה וכו' א"כ מסתמא עומד במורה והא דלמא: ה) בא"ד לרין לומר דמקשה דקלע יסיו קדם כל עולם שאלא גן עדן במעברו והיטו:



מוסף רש"י

עומק: דהיטו שכל מנראה חמה שגדלים עמוקה שכל מן אל (בבביות אה) חמה אכל כל נחלים עמוקה וכו' כל נלן ושחור כבשר נחלה הלנן עמוק, כן כהנת לנסה היא (תרוין אה),



מוסף תוספות

א. בותקנורכו:ועשאוהו מפני חזרתו, כיון מקח טעון, ושיתיו שיהיה חזורים לו להיראות כי מקח כזה ראוי שיהא בטל.
ביטכ"ה, ובר"ן כתב: דאין סהדי שאין הלווקא רצחא טעונה, ושהיה נוסמא בירשות מוכר עומד ויכול לישלו לעצמו או למכור לאחריו וכו'. ב. א. ון למימר ליה אי ניחא לך לקוימיה למקח בהני דמי לחיי, ואי לא, בטליה למקח לגמרי. ד. רמה. ג. ון יאמר הלווקא איני על דעת רעות לקחתי ולא סמכתי על דברכי, שאמרת לי שהם יפות.
ביטכ"ה, ד. כי שאמרת לי רעות הם לא סמכתי עליך כי יודעי הייתי שדך הלווקא לגנות מקח. ט. א. שאין כאן טעות כי דרך הלווקא לגנותהמקח בדרך המוכר לשבחו. טז. א. שאסור באורי של שומר.
ובר"ן כתב: שאסור לראות בשמש.
א.

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

דא"ל לוקח למוכר: **אי לאו דאונסין**.
בשעת מכירה היה מתקיים המקח ולא מנצית הדרת כך ואע"פ שהוקר אחרי כן והשתל מנצית הדרת בתמיה וכי בשביל שאוניתי וייפו חכמים את כמי לחזור אם ארצה ונתנו ידי על העלוונה תחזור כך גם אתה כשהוקר לבסוף

ותהי גם ידך על העלוונה א"כ מנציו מוטא נכשר: **ט ועמדו על שמונה**.
כרובתא נקט ציטול מקח והוא הדין דהוה מצי למימר ועמדו על צבעה דליכא אונאת שמוט מעות ורובה גם מוכר לחזור: **ו וסנא סונא**.
תנא ידען כמו אבונא אמונא ולשון קצר הוא: **יפות ונמאלו רעות**.
הרי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור זו ולא מוכר אע"ג דהוקרו לנהך כרובתא אינטרין למתניהי: **שזה ו' כה'.**
שמות מקח הוא והוא הדין לשוה ו' כשש דהוי שמוט מעות: **והסול** אחר זמן מרובה ורובה לוקח לחזור דהא אכתי לא נתקיים המקח דהא מוכר לעולם חוזר כדאמרין כהוצה (ב"מ דף נה:). **על שלש**.
ה"נ הוי מצי למימר על ד' דהוי ציטול מקח: הכי גרסינן בסיפא כמו שכמוז כספרים **מאי קא משמע לן מפניסין היא אי מפניסין הוה אמינא דרב חסדא מרוייהו דרבי יענו** **טעמא משום דרע רע יאמר הקונה**.
כלומר דרב חסדא דליכא אונאה תרוייהו דרבי הואיל ונמאנה המאנה לבסוף בתוך זמן שהיה הממאנה יכול לחזור וכיון דלא נתקיים המקח לגמרי עד דנתאנה גם המאנה תרוייהו **הדרי: מפניסין**.
בדליכא אונאה כלל אלא בשאייה מוכר ועכשיו טוען איני חפץ באלו הלכך במכר יפות ונמאלו רעות יכול לוקח לחזור זו דא"ל יפות בקשתי ומקמי טעות אכל אם בא מוכר לחזור ולומר גם אני

אחזור שמקח טעות הוא הלווקא אומר לו איני טעות שאף אני בחזקת רעות לקחתים דרע רע יאמר הקונה וסיפא נמי רעות ונמאלו יפות המוכר חוזר דלמר טעיתי ולא היה צדעתי למכור אלו אכל אם בא הלווקא לחזור דעלילה זו מפני שהחלו טעין ורובה לומר לו אלו לא מכרת לי אומר לו **ט** בחזקת רעות לקחתם ואני מודה לך וכן פירש רבינו זקני מ"כ.
ולי נראה דהכי מצי טעין ליה אי לא הטעמין דבחזקת יפות מכרתים לך דטוב טוב יאמר המוכר בשעת מכירה.
אכל גבי אונאת שמוט דרב חסדא שאין אדם יודע שזיו של מקח עד שיראה לתגר התם ליכא למימר רע רע יאמר הקונה ויודע היה שקנאו ציוקר דאי הוה יודע לא הוה זבין אלא בשוין דהוא נאמן לטעון יודע הייתי שרעות לא ואעפ"כ גמרתי בצדעתי לקנות דכיון ששיות הדמים דעמי לקנותם אכל כהא לא מהימנ אי טעין הייתי יודע דליכא אונאה וגמרתי בצדעתי לקנותן דהא ודאי לא עבדי איניש: **מדקטני לבנה ש"מ**.
שחממית אדומה ולא שחורה דהא שני מראות יש בחטטין ולא יותר לבנות ואדומות ומדקרי לחדא לבנה ולאידך שחממית ש"מ שחממית אדומה ועל שם חמה שאי אדומה קרי לחטטין אדומות שחממית: **נהורין דלא צרי**.
מאור עיינינו אינו צרור כל כך מתוך אור היום שמכהה עיינינו אכל כפרא ופיניא שהיום שחור ניכר אדומותיה החמה.
ורז פפא לפרש שמשתנו בא אמאי מקרי שחממית: **עמוק**.
הלנן נראה עמוק אלא הששור: **לנן הוא**.
כדכתבי (ויקרא יג) ואם בהרת לבנה היא.
ומדמדמי ליה לחמה שמע מינה לבנה היא: **ולמאי דס"ד מעיקרא**.
דהוה פרכינן לרב פפא מצרייתא דלבנהה היא אמאי לא הויה קשיא לן האי דקמתא כפרא ופיניא מה היינו יכולין לפרש אמאי סמקא אם לבנה היא: **בפניא**.
ששוקעת במערב דחלפא אפתחא דגיהנם ומאלדמת מכח אש גיהנם.
בפפרא דחלפא במזרח אזורדי רעין עדן שהוא במזרח כדכתיב גן עדן מקדם (בראשית ב): **ואיני דאמרי איפכא**.
בפפרא סמקא משום דעומדת במזרח ומאירה החמה כנגדה במערב ומאלדמת מכח גיהנם שבמערב מכחו בפניא דחלפא במערב ועמוד שלה הולך לצד מזרח ומכה בגן היא ולא רבנן.
דכיון דאמרי מין אחד **ט** הן אין שניהן חוזרין אלא הממאנה דדמי לחטטין יפות ונמאלו רעות ונמאלו יפות:

א. ולא מסתבר לומר דפליגי בהכי דמר סבר גן עדן במזרח ומר סבר במערב. מוס' כבור: טה:

פרק חמישי בבא בתרא פד.

אי' אאו דאוניתין לא הדרת כך.
וא"ת ביתר משמות דקיימא לן דבטל מקח ואפילו המאנה יכול לחזור אמאי לא אמר נמי התם אי לאו דאוניתין כו' כמו בשמות וי"ל לפי שהוא רחוק מן המקח יותר מדאי וכלילו לא מכר כלל שאין ראוי מקח כזה להתקיים: **וריצ"ס פי' דאפילו ביתר משמות אין המאנה חוזר זו אלא כשהמתאנה מוצע אונאמו כיון שמוצע יותר משמות דהוי ציטול מקח הוי מקח טעות ויכול גם המאנה לחזור זו ב' אכל אם המתאנה אינו מוצע אונאמו ורוצה להחזיק המקח כמו שקנה אין סברא שיוכל המאנה לחזור זו דמצי א"ל אי לאו דאוניתין כו' כמו בשמות: **ורבנא תונא יפות ונמצאו רעות**.
זהו נשזה איירי ומאי קא משמע לן שיוכל לוקח לחזור זו ולא מוכר כפשיטא אלא הא קא משמע לן דאפילו הוקרו אחרי כן אין המוכר יכול לחזור:**

והוזלן ועמדו ע"ל שלש.
ה"מ למימר על ד' דהוי נמי ציטול מקח אלא אידי דנקט לעיל שהוקרו שנים נקט נמי שהחלו שנים: **מאי קא משמע לן רב חסדא היינו מתניתין**.
דע"כ מתניתין להכי הוא דלמא דאי ללו הכי מאי קא משמע לן וכי תימא אע"ג דלא קא משמע לן מידי יש לו לשנות **י** כי היכי דקמתי יפות ונמאלו יפות ואע"ג דהוקרו והחלו אלף פעמים צרשות לוקח הוקרו והחלו שלגמרי נתקיים המקח לאלתר וי"ל דאי רישא **ט** מידוש הוה ניחא הא דנקט סיפא אע"ג דפשיטא כדי למנות ארבע מדות אכל אי צרישא נמי ליכא מידוש א"כ כחנם הוכיר במתניתין כל דין יפות ורעות:

אי' ממתניתין ה"א דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי בהו.
בזקוקו והחלו ומתניתין היינו טעמא ציפות ונמאלו רעות דלוקח מצי דהר ציה ולא מוכר אע"פ שהוקרו משום דאם בא מוכר לחזור א"ל לוקח לא נתמלתי אע"פ **ט** שאמר יפות יודע היה שכן רעות דטוב טוב יאמר המוכר: **אכל במוכר לו שזה חמש בשש והוקרו דרב חסדא לא שיך למימר הכי ולכן יכול לחזור זו אפי' מוכר וסיפא מתניתין דרעות ונמאלו יפות דמוכר מצי דהר ציה ולא לוקח אע"פ שהחלו משום דא"ל מוכר לא נתמלתי יודע הייתי שכן יפות אע"פ שאיתי אומר דרעות הן דרע רע יאמר הקונה: **אכל מכר לו שזה שש בחמש** והחלו יכול לחזור זו אפילו לוקח דלא שיך למימר הכי כן פ"הו) בשם רש"י ועוד פרי" עש"א דלרב חסדא מלו הדרי תרוייהו דממתניתין ליכא למשמע מדי דלפשר דמתניתין איירי דלא הוקרו ולא החלו וכי תימא מאי קא משמע לן אינטרין סד"א דיפות ונמאלו רעות לא יוכל לחזור זו אפילו לוקח שיודע שהן רעות אע"פ שהמוכר אמר שהן יפות: **דטוב טוב יאמר המוכר ועכשין זה יש לפירש סיפא: האי' ש"משא סומקתי היא**.
פי' ה"ר מנחם דנפקא מיניה לגודל מן האדום: **ב' בפפרא חלפא אבי וורדי דג"ע**.
ומשמע דג"ע במזרח הוא ואפילו למאי דלמר איפכא הוי במזרח כדפ"ה: **וכן משמע במדרש דלרין כוש במזרחו של עולם עומדת כדכ"ה (ג) והא הסובב את כל ארץ כוש וזה הנחרי יואל מעדן א"כ (ט) עומדת במזרח מסתמא והא דלמר בצראשית רבה בפ"כ שרוח מזרחית קולטת היא קלטת אדם הראשון כדכתיב (שם ג) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן וגו' קלטת קין כדכתיב וישב בצרך נוד קדמת עדן משמע דאדם הראשון וקין במזרחו של עולם היו ושם אנו עומדים א"כ ג"ע היה במערב העולם לרין לומר **ט** דמזרח דקרא היינו קדם של עולם שאכל ג"ע והיינו קדמת עדן קדם העולם שאכל גן עדן והא דלמר בצ"ר שרוח מזרחי קולטת היינו רוח מזרחי של עולם ולא של גן עדן: **יין******

לפי שעמוד של אור החמה מכה כנגד גיהנם ומאדים החמה עדן ומאדים מכח אדומותיה וורדי דגן עדן: **לימא מפניסין רבי** **הא** **אלא הממאנה דדמי לחטטין יפות ונמאלו רעות ונמאלו יפות:**

לו שוה ה' בה'. המוכר לא היה בדעתו ליתן לו אלא שוה ה' וטעה ונתן לו ו'. להכי מוכר יכול לחזור בו. ולוקח נמי שנתן משכ היה רוצה שלא יהיה שוה פחות מה'. וכיון שהחולו ועמדו על ב' דנתאנה מוכר מעיקרא ולוקח השתא שניתין יכולין לחזור בהן

מקח יפה הוא דהחול יותר משמות ומצינא למיהדר ביה אבל גבי מלאת קמייתא דרב חסדא ליכא למימר הכי ומילתא דווקא הוא.
ומתני' מצי לסייע שפיר ולהכיבא דמכר ליה שוה ה' דעתי' דלוקח לא לקנות יפה שוה ה' דמעיקרא נתאנה לוקח.
דהכא ליכא למימר רע רע יאמר הקונה דמעיקרא בהורת יפות לקחן והשתא נמי דנתיקרו יפות נינהו ומיכעי למיהדר לוקח דנתאנה ממציא למיהדר אבל לא מוכר.
ותנא תונא נמי מתני' דמסייע ליה דוקא הוא ש"מ.
ל"א מאי קמ"ל רב חסדא במלאת בתרייתא דמוכר יכול לחזור בו ולא ליקח.
מתני' הוה אמינא דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי בהו ולא ידמי למתני'.
דמתני' היינו טעמא דמוכר ציו הדרי לא לוקח משום דרע רע יאמר הקונה והשתא דהוי יפות לא רעות נינהו ואין כאן מקח טעות להכי אצטרך לאשמועינן רב חסדא אע"ג דלא דמיא למתני' כדאמרן לעיל קטבר נמי דמוכר יכול לחזור בו ולא לוקח.
ט ואודו לו כשהחזיר המוכר.
או יתחיל הלווקא במקחו: אבד דקתי' שחממית קאמר רב פפא במלאת דחמה **ט**: והאי דלא חזינא כולי יומא.
דתירויה סומקא: משום נהורן דלא רואי ברי.
כחמת שמאור היום הוא גדול איך כח לראות אדומותיה החמה **ג** נגד הערב: מיתיבי ומראהו של נגע עמוק מן העור ולא מנוק עמוק משם אלא כמראה החמה שגורית עמוקה מן הצל היכא דזורחת בתוך הבית ואינה עמוקה וחתם לכן הוא הנגע ומראה החמה לנגע עמוקה אלאה דחמה לבנה היא וקשיא לרב פפא.
ומשיני דל"ק דהאי דמרמה לא לנגע לעומקא ולא כמראה חמה דאילו התם הנגע כל הוה היכא אדום החמה כרב פפא: ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא דקא סמקא צפרא ופיניא.
משמע לפי הלשון שאותן שעות מאדירות מכל היום ומאי שנא.
בפניא חלפא כו'.
וכן ללשנא קמא משמע דגיהנם במזרח אן עדן במערב:

עין מושפט נר מצוה

עב א מיי' פ"יז מהל' מכירה הל' יד סמנ לאין קע טוש"ע ח"מ סי' רכו ספיק וא:
עב ב מיי' פ"יו מהל' מכירה הל' צ סמנ עשין קע טוש"ע ח"מ סי' רלג:
עד ג מיי' פ"י"ה מהל' טומאת צרעת הלכה י סמנ עשין רלג:
עה ד מיי' פ"יו מהל' מכירה הל' צ סמנ לאין קע טוש"ע ח"מ סי' רלג:



רבינו גרשום

דמצי למימר לי' אי לאו דאוניתין מעיקרא לא [מצינן] הדרת כך.
כלומר אם לא שבביל שהוניתי מתחלה מן המקח שאלמלא הייתי מוכרר שוה בשוה הוקרק בירשותי לא היית יכול לחזור בו ועכשיו שבביל שהוניתי תרצה לחזור כך בשם שכתובלה בשעה שהוניתי לא חזרת כך לא תחזור כך עכשיו: ותנא תונא.
מתני' מייחי' סייעתא לרב חסדא: ההנה לו למכור חטטין יפות ונמצאו רעות.
הואיל שנתאנה לוקח יכול לחזור בו אבל לא מוכר ואף על גב דשוב הוקר אותן רעות הוקרו בירשות לוקח, ואצ"ג דהשתא הוי אונאה למוכר ועיין לו קבל דמתין אינו יכול לחזור בו משום ההוא טעם דרב חסדא: ואמר רב חסדא מכר לו שוה שוה ביה' והחולו.
לאחר שכבר לו קדים שקבל הדמים: מי נתאנה.
מעיקרא המוכר.
מוכר יכול לחזור בו אם רוצה אף על גב דהשתא לבסוף נתאנה לוקח שחולו.
דמצי למימר ליה המוכר ללוקח אי לאו דאוניתין שנתני לך שוה ו' בה' משום ההיא טענה דהואי בה אונאה מעיקרא ובטול מקח שבביל ההוא טענה קא בעית למיהדר כך השתא הואיל ההחול כיון דמעיקרא בעידנא דאוניתאי לא הדרת כך לא תיחד כך השתא משום דברשותן החולו: ותנא תונא.
ממתניתין מסייע ליה לרב חסדא: ההנה לו למכור יפות לו רעות ונמצאו יפות דנתאנה מוכר.
מוכר יכול לחזור בו משום דנתאנה אבל לוקח אינו יכול לחזור בו אצ"ג דשוב אבדו אותן יפות בירשותו הריבה יותר מכ' שותותין.
אפי' הכי לא מצי למיהדר ביה משום טעמא דרב חסדא: ומקשינן ממאי מצית למימר דההיא מלאת דרב חסדא בההיא לישנא בתרייתא דמיא למתני' דלמא במלאת דרב חסדא איכא למשמע מינה תרוייהו מצו למיהדר בהן דקא מיייתת סייעא מפני' לעולם מתניתין לא תסייעה.
דמתני' היינו טעמא דמוכר יכול לחזור בו ולא לוקח משום דרע רע יאמר הקונה כלומר מעיקרא שכתאנה הלווקח שם המוכר למכור לו רעות בקש ממנו ובחזרת רעות באו לידו והואיל שנתאנה מוכר יכול לחזור בו אבל לא לוקח דהוא אמר רע רע בשעת קניה ואצ"ג דהחולו מכדי דמיתן לאחר מכן לא מצי למיהדר ביה דמצי למימר ליה המוכר מה אתה מתרעם עלי דידי והא מעיקרא בחזקת רעות קנייתו והשתא נמי רעות נינהו ומשיני לא מצי למיהדר בו לוקח אבל גבי מלאת דרב חסדא איכא למימר דתרוייהו מצי למיהדר בהו היכא דמכר

^[1] גי' רעו רעו רע יאמר הקונה ואלו ח' אה'הל

^[2] צ"ל דממה סומקתי היא

^[3] א' אולי צ"ל רק סמוך לערב